

1069227-66.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse".

Além disso, o Decreto n.º 40.846/1996, regulamentador da Lei do IPVA, prevê:

Artigo 2º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1069227-66.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1069227-66.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Alvaro Araia Louzao

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS GUSTAVO DA SILVA PIRES

Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ÁLVARO ARAIA LOUZAO em face da FESP.

Sustenta a parte autora que foi proprietária do veículo da marca Honda, modelo Fit LX, placa FAL-9092, o qual foi penhorado e, posteriormente, arrematado em hasta pública ocorrida em 07.03.2017, com entrega ao arrematante em 26.07.2017. Alega, contudo, que, muito embora não seja mais proprietária do veículo, foi cobrada por IPVA's posteriores à data da hasta pública.

Requer, assim, a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do IPVA e condenação ao pedido de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida às fls. 74/76.

Contestação às fls. 84/91.

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conheço diretamente do pedido e por não haver necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que o deslinde da controvérsia se baseia em provas documentais já acostadas aos autos.

Pois bem.

De acordo com o art. 2º da Lei Estadual n.º 13.296/08 "o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor".

Depreende-se da referida legislação que sem o direito de uso do veículo para o fim que é produzido não faz nascer o fato gerador para a cobrança do imposto.

Nesse viés, observo que o veículo sofreu arrematação em 07.03.2017 com a entrega do bem em 28.07.2017 (fls. 70) e os débitos de IPVA impugnados na inicial são posteriores a esta data (fls. 72/73).

Neste ponto, vale transcrever o que dispõe o artigo 14, §2º, da Lei Estadual n.º 13.296/08 que:

"O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse".

Além disso, o Decreto n.º 40.846/1996, regulamentador da Lei do IPVA, prevê:

Artigo 2º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na seguinte conformidade: (Redação dada ao artigo 2º pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 41.840, de 5-06-97; DOE 06-06-97; efeitos a partir de 06-06-97)

I - relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, automaticamente, quando da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro combaixa do chassi e da placa do veículo pela autoridade competente;

No caso em análise, é certo que a parte autora ficou sem a posse do veículo após a entrega do bem, ou seja, 28.07.2017.

Assim, inexistente o fato gerador da obrigação tributária, é absolutamente indevida a cobrança de IPVA no período em que a parte autora estava sem a posse do bem.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO TRIBUTÁRIO IPVA Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário c/c danos morais e materiais - Veículo sinistrado Desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária - Inteligenciado artigo 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e, no mesmo sentido, do art. 14 da Lei 13.296/08 Sentença de parcial procedência mantida, com observação Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10155925520158260224 SP1015592-55.2015.8.26.0224, Relator: Marcos

Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/09/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2017)

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DÉBITO DE IPVA EXERCÍCIOS DE 2001 A 2010, DPVAT 209 E 2010 E LICENCIAMENTOS VEÍCULO LEILOADO POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COBRANÇA INDEVIDA INSCRIÇÃO DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA E CADIN ESTADUAL DISPENSA DO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº 6.606/89 INDENIZAÇÃO DEVIDA IRRESIGNAÇÃO MANTENÇA. Decisão mantida. Recursonegado. (TJ-SP 00184194820108260348 SP 0018419-48.2010.8.26.0348, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 19/09/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2017)

Assim, é certo que merece procedência o pedido de declaração de inexigibilidade do IPVA referente ao período posterior a 28.07.2017.

Por outro lado, entendo que não é o caso de fixação de indenização por danos morais, pois, em que pese a cobrança indevida, não foi demonstrado nenhum dano aos seus direitos da personalidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA relativos ao veículo descrito na inicial posterior a 28.07.2017 em relação a parte autora.

Confirmo a tutela de urgência deferida às fls. 74/76.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Verbas de sucumbência indevidas nesta fase.

P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA